

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 7382/2021

बृजेश चंद्र द्विवेदी (मृत) के विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थी (गण)

बनाम

सैन्य सहायक और अन्य प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 35483/2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त करने से इंकार करते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज करने से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कर्मचारी (अब मृतक कर्मचारी के वारिस) ने वर्तमान अपील दायर किया है।

2. यह कि कर्मचारी बृजेश चंद्र द्विवेदी (मृतक होने तक) फतेहपुर में 12 वीं बटालियन, पी.ए.सी. में तैनात ड्राइवर था। जब वह कुंभ मेला ड्यूटी पर पी.ए.सी. जवानों को फतेहपुर से इलाहाबाद ले जाने के लिए ट्रक चला रहा था और जीप से हुई दुर्घटना में वह भी शामिल था। उस पर शराब पीकर ड्राइविंग करते समय जीप

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

के पीछे अपने ट्रक से टक्कर मारकर दुर्घटना का कारण बनने का आरोप लगाया गया था। उसी तारीख यानी दिनांक 02.02.2000 को हुए चिकित्सीय जांच में पाया गया कि उसने शराब पी रखी थी। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। विभागीय जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव दिया। दूसरा कारण बताओ नोटिस अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था और उसके जवाब पर विचार करने के बाद बर्खास्तगी की सजा दी गई थी जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी।

3. बर्खास्तगी के दण्ड से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, कर्मचारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 35483/2002 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी कहा गया था कि बर्खास्तगी का दण्ड कदाचार साबित होने के अनुपात से अधिक है। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दिया और यह भी अवधारित किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बर्खास्तगी के दण्ड को किए गए कदाचार के लिए अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, कर्मचारी ने वर्तमान अपील दायर की। इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, कर्मचारी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को अभिलेख में लाया गया और मृतक के वारिसों द्वारा वर्तमान अपील पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

4. अपीलकर्ता/गणों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक मामूली दुर्घटना थी, जिसके परिणामस्वरूप वाहन को कुछ नुकसान हुआ और उसकी 25 साल की लंबी सेवा को देखते हुए बर्खास्तगी का आदेश कदाचार साबित होने के अनुरूप नहीं है। इसलिए, यह अनुरोध किया

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

जाता है कि उदार दृष्टिकोण अपनाएं और बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित किया जाए।

5. प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अनुपातहीन सजा के पहलू पर विस्तार से विचार किया गया है और पिछले रिकॉर्ड और मृतक कर्मचारी द्वारा किए गए कदाचार पर विचार किया है और पाया है कि वह शराब का एक आदतन उपभोक्ता था और वह अनुपस्थित था और यहां तक कि वर्ष 1987 में, जब वह पीएसी झांसी में 33 वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और एक परिनिंदा लेख से दंडित किया गया था, इसलिए बर्खास्तगी की सजा देना अनुपातहीन नहीं कहा जा सकता है।

6. यह कहा गया है कि शराब के नशे में सैनिकों को ले जाने वाले वाहन को चलाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे घोर अनुशासनहीनता कहा जा सकता है। यह कहा गया है कि सौभाग्य से वाहन में यात्रा कर रहे उन सैनिकों को उस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह कहा गया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो हादसा बड़ा हो सकता था। यह कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कदाचार है, बल्कि यह एक अपराध भी है। इसलिए यह कहा जाता है कि मृत कर्मचारी किसी भी प्रकार की उदारता का हकदार नहीं है।

7. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना। 8. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में, शराब का सेवन करके वाहन चलाने का कदाचार और जब कर्मचारी शराब के नशे में वाहन चला रहा था तो वाहन दुर्घटना का शिकार होना साबित हो गया है और इसलिए अनुशासन प्राधिकरण ने बर्खास्तगी की सजा दी। अपीलार्थी की ओर से एकमात्र प्रार्थना यह है कि बर्खास्तगी की सजा कदाचार साबित होने के लिए अनुपातहीन है और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

उदारता दिखाई जा सकती है और बर्खास्तगी के आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है।

9. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कर्मचारी सेना में तैनात ड्राइवर था और वह फतेहपुर में 12 वीं बटालियन, पीएसी में तैनात था। कर्मचारी के खिलाफ आरोप उस समय का है जब कर्मचारी शराब के नशे में वाहन चला रहा था, ट्रक/वाहन पीएसी कर्मियों को ले जा रहा था और उक्त वाहन/ट्रक की जीप से टक्कर हो गई। उसका बचाव है कि ब्रेक फेल होने के कारण दुर्घटना घटी और ट्रक जीप के पिछले हिस्से से जा टकराया। तथ्य यह है कि वह शराब के नशे में ट्रक चला रहा था और उसी तारीख को किए गए मेडिकल परीक्षण में साबित हो गया है। शराब के नशे में पीएसी जवानों को ले जा रहे ट्रक को चलाना एक बहुत ही गंभीर कदाचार है और इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और वह भी अनुशासित सेना में।

10. केवल इसलिए कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और यह एक छोटी सी दुर्घटना थी इसलिए नरमी दिखाने का आधार नहीं हो सकता। किस्मत अच्छी थी कि दुर्घटना बहुत बड़ी और घातक नहीं थी। यह एक घातक दुर्घटना हो सकती थी। जब कर्मचारी पीएसी जवानों को ले जाने वाला ट्रक चला रहा था तो ट्रक में बैठे उन पीएसी जवानों का जीवन चालक के हाथ में था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उसने उन पीएसी जवानों के जीवन से खिलवाड़ किया जो ड्यूटी पर थे और कुंभ मेला ड्यूटी पर फतेहपुर से इलाहाबाद जा रहे थे।

11. अन्यथा, शराब नशे में वाहन चलाना न केवल एक कदाचार है, बल्कि यह एक अपराध भी है। किसी को भी शराब के सेवन करके वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शराब पीकर वाहन चलाने और दूसरों के जीवन के साथ

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

खेलने का ऐसा कदाचार बहुत गंभीर है। कर्मचारी द्वारा पहले किए गए अन्य कदाचार भी हैं।

12. हालांकि, उसी समय पूछताछ में कर्मचारी के बयान और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए कि बटालियन से वाहन लेने पर ड्यूटी पर जाने पर उसने शराब का सेवन नहीं किया था और दुर्घटना के बाद बटालियन में आने और वाहन पार्क करने पर डर को खत्म करने के लिए वह सीधे बस टर्मिनल गाजीपुर गया और 100 मिली देशी शराब का सेवन किया, हालांकि यह स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उसकी 25 साल की लंबी सेवा को देखते हुए यह स्वीकार्य हो सकता है और यह एक छोटी सी दुर्घटना थी जिसके परिणामस्वरूप सौभाग्य से वाहन को कुछ नुकसान हुआ और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, हम पाते हैं कि बर्खास्तगी की सजा को बहुत कठोर कहा जा सकता है और इसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए माना जा सकता है।

13. उपरोक्त कारणों और यहां वर्णित कारणों के मद्देनजर और मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, यहां वर्णित बर्खास्तगी की सजा देने को बहुत कठोर कहा जा सकता है औप बर्खास्तगी की सजा को कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करने का निर्देश दिया गया है। कानून के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बर्खास्तगी की सजा को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया है और चूंकि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित करने पर , मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ के साथ-साथ परिवार पेंशन का लाभ, यदि कोई हो, का भुगतान मृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। वर्तमान अपील को आंशिक रूप से पूर्वोक्त विस्तार तक अनुमति दी गई है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

.....

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

.....

[न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न]

नई दिल्ली ;

25 जनवरी, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”